

Syariah Islamiyyah | Pembahasan tentang al-Hakim

A. REVIEW MATERI: Menyongsong Hisab dengan Aturan yang Benar

Pada kajian sebelumnya, kita telah menuntaskan pembahasan tentang keimanan terhadap Hari Kiamat. Narasumber perlu menghubungkan kesadaran akan hisab tersebut dengan pentingnya keterikatan pada sebuah aturan.

1. Pertanggungjawaban Amal

- Kita menyadari bahwa setiap amal perbuatan manusia di dunia pasti akan dimintai pertanggungjawaban (*hisab*) di akhirat kelak.
- Oleh karena itu, kita wajib menundukkan seluruh perbuatan kita pada aturan yang benar agar selamat dari azab Allah.

2. Fokus Kajian Hari Ini

- Pertanyaan krusialnya kemudian adalah: **Aturan siapa yang berhak dan wajib kita ikuti?**
 - Hari ini kita akan membahas konsep fundamental tentang *Al-Hakim* untuk mengetahui secara pasti siapa Pembuat Hukum yang sejati dalam pandangan Islam.
-

B. MATERI UTAMA HARI INI: Hakikat Al-Hakim (Pembuat Hukum)

Materi ini sangat penting sebagai fondasi ketaatan seorang Muslim, sekaligus membongkar akar persoalan sistem legislasi buatan manusia yang diterapkan saat ini.

1. Pengertian Al-Hakim

- Dalam pembahasan *ushul fiqih*, yang dimaksud dengan *Al-Hakim* **bukanlah** penguasa (Khalifah/pemerintah) yang menerapkan aturan di tengah masyarakat.
- *Al-Hakim* juga **bukanlah** *Qadhi* (hakim pengadilan) yang bertugas memutuskan sengketa peradilan.

- *Al-Hakim* secara hakiki adalah pihak yang memiliki otoritas mutlak untuk mengeluarkan dan menetapkan hukum atas segala sesuatu dan perbuatan manusia.

2. Siapa Pembuat Hukum Menurut Islam?

- Islam menetapkan secara mutlak bahwa satu-satunya pihak yang berhak menjadi *Al-Hakim* (Pembuat Hukum) dan berwenang menentukan apakah suatu perbuatan itu terpuji (*hasan*) atau tercela (*qabih*) hanyalah **Allah SWT (Syara')**.
- Kewenangan ini mutlak milik Allah, bukan milik manusia ataupun akal manusia.
- Kapasitas akal manusia sangat terbatas dan lemah. Jika manusia (akal) diberi wewenang untuk membuat hukum dan menentukan standar baik dan buruk, maka hukum tersebut akan saling bertentangan, berubah-ubah sesuai dengan perbedaan waktu, tempat, dan tendensi hawa nafsu manusia.
- Oleh karena itu, dalam sistem Islam, kewenangan menetapkan hukum (legislasi/kedaulatan) sama sekali tidak berada di tangan rakyat, tidak di tangan parlemen, dan tidak di tangan penguasa, melainkan mutlak berada di tangan Allah SWT.

3. Dalil-Dalil Syara' tentang Hak Membuat Hukum

Al-Quran dengan sangat tegas membatasi bahwa hak untuk menyusun perundang-undangan dan menghalalkan atau mengharamkan sesuatu hanyalah milik Sang Pencipta.

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

"Menetapkan hukum itu hanyalah hak (milik) Allah." > (QS. Yusuf: 40)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) dalam perkara yang mereka perselisihkan." > (QS. An-Nisa: 65)

- Berdasarkan dalil-dalil *qath'i* ini, seorang Muslim diharamkan untuk mengambil, mengadopsi, atau berhukum dengan hukum perundang-undangan selain dari apa yang telah diturunkan oleh *Al-Hakim* (Allah SWT).

C. PANDUAN PELAKSANAAN KAJIAN & ARAHAN NARASUMBER

Panduan praktis agar jamaah dapat membedakan secara tegas antara sistem hukum Islam dengan sistem hukum kufur yang hari ini menghegemoni dunia.

1. Kontekstualisasi Isu Terkini (Sistem Demokrasi vs Kedaulatan Syara')

- Narasumber dapat memberikan studi kasus tentang proses pembuatan hukum dalam sistem demokrasi, di mana undang-undang ditentukan melalui mekanisme *voting* (suara mayoritas di parlemen).
- Jelaskan bahwa dalam sistem kufur tersebut, manusia telah merampas kedudukan Allah sebagai *Al-Hakim*. Jika mayoritas parlemen sepakat melegalkan riba, minuman keras, atau LGBT, maka hal haram itu menjadi "legal". Ini sangat bertentangan dengan aqidah tauhid Islam.

2. Fungsi Akal Terhadap Hukum

- Jelaskan secara lugas: Fungsi akal bukanlah untuk **membuat** hukum, melainkan untuk **memahami** dalil-dalil hukum yang diturunkan oleh *Al-Hakim* (Allah SWT) melalui Al-Quran dan As-Sunnah.

3. Poin Penekanan Kunci (*Takeaway*)

- Tegaskan bahwa wujud keimanan yang paling sejati adalah ketundukan total pada aturan Allah. Menolak hukum Allah di ranah publik/negara dan menggantinya dengan hukum buatan manusia berarti menolak Allah sebagai satu-satunya *Al-Hakim*.

D. FAQ (PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN)

Q1: Apa pengertian Al-Hakim dalam tinjauan Ushul Fiqih?

A: Dalam *ushul fiqih*, *Al-Hakim* tidak dimaknai sebagai penguasa negara atau hakim yang mengadili perkara. *Al-Hakim* adalah Dzat yang memiliki hak, otoritas, dan kewenangan mutlak untuk mengeluarkan serta menetapkan hukum atas segala perbuatan manusia dan benda.

Q2: Siapakah satu-satunya Al-Hakim (Pembuat Hukum) menurut pandangan Islam?

A: Satu-satunya pihak yang berhak menjadi *Al-Hakim* hanyalah Allah SWT (melalui wahyu-Nya berupa Al-Quran dan As-Sunnah). Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal pembuatan perundang-undangan hidup manusia.

Q3: Mengapa akal manusia tidak pantas dan tidak boleh dijadikan sumber pembuatan hukum?

A: Karena manusia memiliki keterbatasan yang nyata dan akalnya terikat oleh ruang, waktu, serta cenderung dipengaruhi oleh kepentingan dan hawa nafsu. Jika manusia membuat hukum, hasilnya adalah hukum yang diskriminatif, saling bertentangan, dan terus-menerus berubah (tambal-sulam).

Q4: Apakah anggota parlemen (wakil rakyat) memiliki kewenangan menetapkan undang-undang dalam sistem Islam?

A: Tidak ada. Dalam Islam, kedaulatan (kewenangan legislasi) mutlak berada di tangan Allah (*As-Siyadah Li Asy-Syara'*). Rakyat maupun perwakilannya tidak berhak menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, betapapun mayoritasnya mereka bersepakat.

Q5: Bagaimana hukumnya mengadopsi atau menerapkan hukum buatan manusia yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah?

A: Haram secara mutlak. Surah An-Nisa ayat 65 dengan tegas menafikan (menolak) keimanan seseorang jika ia tidak menjadikan hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai pemutus perkaranya. Seorang Muslim wajib melepaskan diri dari sistem perundang-undangan kufur yang menyaingi kedudukan Allah SWT sebagai *Al-Hakim*.